المسألة الثالثة : أقسام الورثة :

الورثة على قسمين : ذكور ، وإناث .

فالوارثون من الذكور عشرة :

١-٢-الابن وابنه وإن نزل ؛ لقوله تعالى : ﴿ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ ﴾ [النساء :١١] .

٣-٤-الأب وأبوه وإن علا ، كأبي الأب وأبي الجد ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ ﴾ [النساء :١١] . والجد أب وقد أعطاه النبي ﷺ السدس .

٥-الأخ من أي الجهات كان ، سواء أكان شقيقاً أو لأب أو لأم ؛ لقوله تعالى : ﴿ إِنِ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَكَ لَيۡسَ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَهُۥٓ أُخۡتٞ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهَا وَلَدٞۚ ﴾ [النساء :١٧٦] . وقال تعالى : ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ ﴾ [النساء :١٢] .

٦-ابن الأخ لغير أم ، أما ابن الأخ لأم فلا يرث ؛ لأنه من ذوي الأرحام .

٧-٨-العم وابن العم من أبيه شقيقاً أو لأب ، لا لأم فإنه من ذوي الأرحام .

٩-الزوج ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ ﴾ [النساء :١٢] .

١٠-المعتِق أو من يحل محله ؛ لقوله ﷺ : (الولاء لُحْمَةٌ كلحمة النسب)[1] . وقوله ﷺ : (إنما الولاء لمن أعتق)[2] .

أما الوارثات من النساء فسبع :

١-٢-البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها لمحض الذكور ؛ لقوله تعالى : ﴿ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ ﴾ [النساء :١١] .

---

(١) رواه الشافعي في الأم (١٢٣٢) ، والحاكم (٣٤١/٤) ، والبيهقي (٢٩٢/١٠) ، وصححه الألباني في الإرواء (١٠٩/٦) . واللُّحمة : القرابة .

(٢) متفق عليه : رواه البخاري برقم (٢٥٦٥) ، ومسلم برقم (١٥٠٤) .